

통 보

제 목 매설 송유관로 도로점용료 감면 추진에 관한 사항

관 계 부 서 ○○○○처(○○○○건설출장소), ○○○○처

조 치 기 간 60일

내 용

○○○○처는 S사(70%) 및 P사(30%)와 “울산 BUOY 이설공사 계약(2015.7.17.)”을 체결하여 44인치 원유배관 신설(해저 3.61km, 육상 매설 0.45km)과 기존 BUOY 보수·보강 및 이설을 추진하고 있다.

따라서, 상기 육상 매설 원유배관의 건설을 위해 울주군청에 도로점용 허가를 받고 건설을 추진하고 있으며, 도로 점용에 따른 도로점용료를 【표-1】과 같이 2016.2월에 501,600원을 납부하였으며 매년 도로점용료를 납부할 계획에 있다.

【 표-1. BUOY 이설공사 관련 원유배관 도로점용 허가현황 및 도로점용료 납부현황 】

용도(구분)	점용면적	도로점용 허가기간	도로점용료	납부기관
가스 및 원유관로 매설 (계속도로점용료)	457.1㎡	허가일로부터 2025.12.31일까지	501,600원 (2016년도분)	○○광역시 ○○군청

* 점용허가 지역 : ○○광역시 ○○군 ○○읍 ○○리 ◇◇◇번지 일원

도로점용은 「도로법」 제61조(도로의 점용허가) 및 동법 시행령 제54조(도로의 점용허가 신청 등)에 따라 허가를 받고, 도로점용료는 「도로법」 제66조(점용료의 징수 등)에 따라 점용허가된 도로에 대해 도로점용료를 납부하여야 한다.

하지만, 도로점용의 목적이 공익을 목적으로 하는 경우에는 「도로법」 제68조(점용료 징수의 제한), 동법 시행령 제73조(점용료의 감면) 및 동법 시행규칙 제35조(공공목적의 수행하는 법인)에 따라 도로점용료에 대해 면제를 받을 수 있다.

또한, 상기 사유로 현재 운용중인 ○○지사 송유관로의 경우에도 【표-2】 과 같이 면제를 받고 있는 사례가 있어 관련 기관과 협의하여 도로점용료 면제를 추진할 것이 요구된다.

【 표-2. 송유관로 도로점용료 면제 사례 】

구 분	송유관 거리	면제 내역	관할기관	관련문서명
○○지사 송유관로	약 26km (16인치)	전액 면제	○○시 ○○구청 ○○시청 ○○시청(○○출장소)	공개문으로 내용삭제

조치할 사항

○○○○처장(○○○○건설출장소장)은 현재 추진중인 BUOY 이설공사와 관련하여 납부중인 원유배관 도로점용료에 대해 관련 기관과 협의하여 도로점용료 감면¹⁾을 추진하시기 바랍니다.(통보)

○○○○처장은 ○○지사 송유관로의 도로점용료 면제 사례를 참조하여 유사한 비축지사가 있을 경우 점용료 면제를 추진 하시기 바랍니다.(회보불요)

1) 감면효과 : 501,600원 × 9년(도로점용 허가기간 잔여분; 2017년~2025년) = 4,514,400원